

FUERA DE SERVICIO™

Guía de Protección Comercial Digital y Primera Autoría (Paso 1)

Objetivo: Establecer una prueba fehaciente de primer uso comercial y autoría del nombre y activos del videojuego sin costo económico inicial.

Estudio Desarrollador: maida | **Motor:** Unreal Engine

1. Concepto de Protección de Facto (First Use in Commerce)

En el ámbito internacional y en la legislación de numerosos países, el uso público y comercial temprano de una marca otorga derechos legítimos de prioridad frente a terceros que intenten registrarla de mala fe con posterioridad. Este documento detalla la hoja de ruta práctica para asegurar dichos derechos mediante rastros digitales inalterables.

2. Acciones Prácticas para el Bloqueo de Marca

A. Registro y Bloqueo de Nombres de Usuario (Handles)

Reclame de manera inmediata el nombre exacto del juego en todas las plataformas de redes sociales, de desarrollo y de distribución de videojuegos:

- **Comunidad y Redes:** X (Twitter), Instagram, TikTok, YouTube y Discord oficial.
- **Plataformas de Distribución:** Páginas de creador en Itch.io, Steamworks y Microsoft Partner Center (Xbox).

B. Publicación de Documentación y Press Kit

Mantenga copias públicas y fechadas de los documentos comerciales, especificaciones técnicas, logotipos y avances del juego en sitios accesibles al público (como GitHub Pages o Notion). La fecha de publicación pública sirve como evidencia jurídica de posesión creativa anterior.

C. Uso Sistemático del Símbolo de Marca (™)

Utilice de forma consistente el símbolo ™ (Trademark) junto al título en todas las pantallas del juego, menús, tráileres, descripciones de tienda y comunicados de prensa. Esto avisa públicamente a la industria que la propiedad intelectual sobre el nombre está reclamada comercialmente por su creador.

3. Próximos Pasos Recomendados

Una vez que el proyecto alcance su fase comercial activa o comience a recibir financiación, se recomienda formalizar el registro de marca mediante el organismo de propiedad intelectual nacional correspondiente (ej. INPI) utilizando las bases de datos de búsqueda gratuita para corroborar la disponibilidad plena de la denominación en la clase comercial pertinente.